

Siedem propozycji do bazy wiedzy OBSIL

Próba trzech pojęć przyniosła siedem propozycji powiązań i uzupełnień bazy. Poniżej zestawiamy materiał źródłowy, robocze rozumienie Astry i przewidywany skutek przyjęcia każdej propozycji. Pytania wskazują, co wymaga oceny Pawła. Wszystkie propozycje nadal oczekują na decyzję operatora.

1. Klient a rzeczywisty odbiorca pomocy prawnej

Propozycja KL-P01 · oczekuje na decyzję operatora

Propozycja	Połączyć definicję klienta w KERP z przykładem osiedla wyodrębnionego w ramach spółdzielni. Przykład ma objaśniać ustalanie odbiorcy pomocy prawnej w konkretnym układzie organizacyjnym.
Źródło i status	S1: KERP, art. 5 pkt 4. S4: wybór orzeczeń, fragment oznaczony WO–173/22, akapit 49, lustró w. 76. Wybór relacjonuje stanowisko WSD; pełny oryginał orzeczenia i kompletność kontekstu [DO WERYFIKACJI PRZEZ RADCĘ].
Cytaty	„rozumie się przez to każdego, na rzecz którego radca prawny świadczy pomoc prawną” S1, art. 5 pkt 4, definicja klienta „Obwiniona świadczyła pomoc prawną na rzecz jej klienta, którym była administracja osiedla V.” S4, WO–173/22, akapit 49; głos sądu według wyboru „W przedmiotowym stanie faktycznym osiedle należało uznać za co prawda funkcjonującą w ramach spółdzielni, ale jednak wyodrębnioną organizacyjnie i gospodarczo jednostkę.” S4, ten sam fragment „a jedyną poszlaką, która miała na to wskazywać była komparycja umowy” S4, ten sam fragment, o uznaniu samej spółdzielni za klienta
Moje rozumienie ocena Astry	Odczytuję ten fragment jako przykład, w którym oznaczenie strony umowy nie przesądziło o tym, kto był klientem na potrzeby KERP. Znaczenie miało rzeczywiste świadczenie pomocy oraz wyodrębnienie osiedla. Nie wyprowadzam z niego reguły, że każda jednostka wewnętrzna jest odrębnym klientem ani że treść umowy można pominąć.
Skutek przyjęcia	Po przyjęciu powiązania baza pokaże ten przypadek przy pytaniu o klienta i skieruje analizę na zakres zlecenia, faktycznego odbiorcę oraz strukturę organizacyjną. Warunkiem użycia będzie zachowanie tych okoliczności i statusu źródła. Sam przykład nie będzie rozstrzygał, kogo wolno reprezentować w innym układzie.
Pytanie do Pawła	Czy ten przypadek trafnie objaśnia definicję klienta? Które cechy wyodrębnienia osiedla i wykonywanej pomocy są konieczne, aby powiązanie było użyteczne w kolejnej sprawie?
Rekomendacja do konsultacji	Przyjąć jako przykład zastosowania definicji, z opisem stanu faktycznego i oznaczeniem pochodzenia z wyboru orzeczeń.
Uwagi Pawła	

2. Były klient jako objaśnienie sformułowania KERP

Propozycja KL-P02 · oczekuje na decyzję operatora

Propozycja	Powiązanie określenie osób, na rzecz których uprzednio wykonywano czynności zawodowe, z hasłem „były klient”. Zachować informację, że równoważność tego skrótu wyjaśnia autor poradnika.
Źródło i status	S1: KERP, art. 28 ust. 3. S3: P. Skuczyński, poradnik, rozdział „Tajemnica zawodowa”, s. 9–10; lustro w. 318–320 i 328–329. Rozumienie terminu pochodzi z opracowania autorskiego.
Cytaty	„Radca prawny nie może być obrońcą lub pełnomocnikiem klienta, którego interesy są sprzeczne z interesami osób, na rzecz których radca prawny uprzednio wykonywał czynności zawodowe w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.” S1, art. 28 ust. 3 „Należy podkreślić, że tym ostatnim terminem KERP się nie posługuje, ale w wielu jego postanowieniach występuje określenie „osób, na rzecz których radca prawny uprzednio wykonywał czynności zawodowe” lub zbliżone.” S3, s. 9; autor odnosi się do określenia „były klient” „równoważne z terminem „były klient”” S3, s. 10; ciąg dalszy zdania „Jest ono” ze s. 9
Moje rozumienie ocena Astry	Hasło „były klient” może ułatwiać dotarcie do właściwych postanowień KERP. Podstawą rozstrzygnięcia pozostaje jednak konkretne brzmienie przepisu. Samo hasło nie ustala chwili zakończenia obsługi ani tego, czy dowolny wcześniejszy kontakt był wykonywaniem czynności zawodowych.
Skutek przyjęcia	Baza rozpozna pytanie o byłego klienta i połączy je z odpowiednim przepisem, zachowując jego warunki. W art. 28 ust. 3 trzeba nadal badać wcześniejsze czynności, tożsamość lub związek spraw oraz sprzeczność interesów. Przyjęcie hasła nie stworzy automatycznego zakazu działania przeciw każdej osobie, z którą radca miał kiedyś kontakt.
Pytanie do Pawła	Czy „były klient” jest właściwym hasłem objaśniającym te przepisy? Jak odróżnić zakończoną obsługę, jednorazową poradę i kontakt, który nie doprowadził do świadczenia pomocy?
Rekomendacja do konsultacji	Przyjąć powiązanie objaśniające; granice wcześniejszej relacji opracować odrębnie na podstawie źródeł.
Uwagi Pawła	

3. Pośrednik i jednostka organizacyjna jako odmienne sytuacje

Propozycja KL-P03 · oczekuje na decyzję operatora

Propozycja	Zestawić dwa konteksty ustalania klienta: świadczenie usług poprzez pośrednika oraz pomoc dla jednostki wyodrębnionej w ramach spółdzielni. Zachować je jako przypadki wymagające porównania z pełnymi orzeczeniami.
Źródło i status	S2: komentarz roboczy, fragment OSD D 21/20, akapit 86, lustró w. 175–177. S4: fragment WSD WO–173/22, akapit 49, lustró w. 74–76. Oryginały obu orzeczeń [DO WERYFIKACJI PRZEZ RADCĘ].
Cytaty	„W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego sytuacja, w której radca prawny świadczy pomoc prawną na rzecz klientów P., ale nie na ich zlecenie, lecz na zlecenie Zakładu na podstawie zawartej z Zakładem umowy współpracy jest sprzeczna z art. 8 ustawy o radcach prawnych.” S2, D 21/20, akapit 86; OSD przytoczony w komentarzu „Obwiniona świadczyła pomoc prawną na rzecz jej klienta, którym była administracja osiedla V.” S4, WO–173/22, akapit 49; WSD według wyboru „ale jednak wyodrębnioną organizacyjnie i gospodarczo jednostkę” S4, ten sam fragment, charakterystyka osiedla
Moje rozumienie ocena Astry	Pierwszy fragment dotyczy dopuszczalnego sposobu wykonywania zawodu i układu umów z pośrednikiem. Drugi opisuje ustalanie klienta wewnątrz struktury spółdzielni. Dostrzegam wspólne pytanie o odbiorcę pomocy, lecz różne zagadnienia prawne. Samo zestawienie nie dowodzi sprzeczności orzeczeń ani pierwszeństwa jednej reguły.
Skutek przyjęcia	Baza będzie osobno pytać o pośrednictwo w zawieraniu umów oraz o wyodrębnienie obsługiwanej jednostki. Ograniczy to przenoszenie wniosku z jednego układu na drugi. Przy przyjęciu powiązania trzeba zachować odrębność OSD, WSD i przywołanego przez OSD poglądu SN. Daty i sygnatury tego wyroku SN nie ustalono z materiału.
Pytanie do Pawła	Czy zasadnicza różnica leży w dopuszczalnej formie wykonywania zawodu, konstrukcji zlecenia, czy w samym pojęciu klienta? Jak nazwać relację między tymi przykładami, aby nie sugerowała niepotwierdzonej rozbieżności?
Rekomendacja do konsultacji	Przyjąć zestawienie porównawcze, z odrębnymi kontekstami. Wspólną regułę sformułować dopiero po porównaniu pełnych źródeł.
Uwagi Pawła	

4. Sprawa związana i granice kryteriów jej rozpoznawania

Propozycja SP-P01 · oczekuje na decyzję operatora

Propozycja	Uporządkować roboczą kartę „sprawa ta sama lub związana”: oddzielić kryteria komentarza, przykłady orzecznicze i własne uogólnienia karty. Każde zastosowanie powiązać z konkretnym przepisem i jego przesłankami.
Źródło i status	S2: komentarz do art. 28, lustro w. 437, 439 i 459. S4: WO–46/23, lustro w. 80; oryginał [DO WERYFIKACJI PRZEZ RADCĘ]. S5: robocza karta, „Definicja” i „Praktyczna wskazówka dla analizy”, w. 8 i 35; nie jest źródłem prawa.
Cytaty	„powiązanie spraw należy oceniać przede wszystkim za pomocą kryteriów podmiotowych, przedmiotowych i gospodarczych stosowanych alternatywnie.” S2, komentarz do art. 28, w. 437; pogląd autora „do stwierdzenia istnienia konfliktu interesów konieczne jest nie tylko zbadanie, czy zachodzi tożsamość lub powiązanie spraw, ale również ocena, czy interesy klientów są sprzeczne.” S2, w. 439; autor objaśnia art. 28 ust. 1 „Trudno o bardziej klasyczny przykład spraw ze sobą związanych i sprzeczności interesów.” S4, WO–46/23, w. 80; rozwód i późniejszy spór o odszkodowanie za prowadzenie tej sprawy „Jeśli istnieje którykolwiek” S5, w. 35; początek instrukcji odnoszącej się do wymienionych w karcie łączników „traktuj sprawy jako związane.” S5, w. 35; dalsza część tej instrukcji, niezwyfikowane uogólnienie
Moje rozumienie ocena Astry	Komentarz wskazuje alternatywne kryteria, ale ich zakres trzeba ustalić. Karta zmienia je w kategoryczną instrukcję. Przykład rozwodu i odszkodowania za jego prowadzenie wspiera konkretny związek, nie dowodzi każdego uogólnienia karty. Trzeba też odróżnić związek spraw od całego testu konfliktu. Art. 28 ust. 2 operuje odmiennym zwrotem „jakakolwiek sprawa”.
Skutek przyjęcia	Baza wskaże rozpoznany łącznik, jego źródło i właściwy przepis, zamiast bezwarunkowo stosować końcową instrukcję karty. W art. 28 ust. 1 zachowa osobną ocenę sprzeczności interesów. Nie przeniesie kryteriów na wszystkie zakazy KERP. Kryterium gospodarcze pozostanie dostępne także przy różnych stronach i przedmiotach, w granicach wyjaśnienia autora.
Pytanie do Pawła	Jakie warunki musi spełniać każdy łącznik? Czy sama tożsamość stron wystarcza? Czy „wspólny substrat faktyczny” wymaga osobnego objaśnienia? Jak zapisać granice kryterium gospodarczego?
Rekomendacja do konsultacji	Przyjąć rozdzielenie warstw karty. Treść kryteriów i ich granice ustalić z Pawłem przed nadaniem im postaci reguł analizy.
Uwagi Pawła	

5. Osoba najbliższa i wyraźne odesłanie do Kodeksu karnego

Propozycja ON-P01 · oczekuje na decyzję operatora

Propozycja	Połączyć pojęcie osoby najbliższej używane w KERP z art. 115 § 11 k.k. W pierwotnej próbie katalog osób pozostawiono do potwierdzenia po pozyskaniu tekstu przepisu. Podczas przygotowania tabeli sprawdzono już publikację urzędową.
Źródło i status	S1: KERP, art. 5 pkt 7. S3: poradnik, objaśnienie odesłania, lustro w. 695–700. Nowa kontrola S7: Kodeks karny w ELI, tekst ujednolicony z datą 28.08.2026, art. 115 § 11, s. 54 PDF; odczyt 24.09.2026.
Cytaty	„osobie najbliższej – rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 115 § 11 Kodeksu karnego” S1, art. 5 pkt 7; tekst odesłania „Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.” S7, art. 115 § 11 k.k.; publikacja urzędowa, s. 54
Moje rozumienie ocena Astry	W tym miejscu zastosowanie definicji z k.k. wynika z wyraźnego odesłania KERP. Baza może więc przejść od hasła w KERP do katalogu ustawowego, zamiast ustalać bliskość intuicyjnie. Pozostaje odrębne pytanie, czy konkretny stan faktyczny mieści się w jednej z kategorii, zwłaszcza przy wspólnym pożyciu lub powinowactwie.
Skutek przyjęcia	Po przyjęciu powiązania baza otrzyma sprawdzalny łańcuch: właściwe postanowienie KERP, definicja z art. 5 pkt 7, art. 115 § 11 k.k. i konkretna relacja między osobami. Zastosowanie katalogu nie przesądzi jeszcze wystąpienia zakazu. „Bliskie stosunki” i „zależność” z art. 27 pozostaną odrębnymi zagadnieniami do wyjaśnienia.
Pytanie do Pawła	Czy taki zapis odesłania i katalogu wystarczy na tym etapie? Które kategorie wymagają osobnych objaśnień i przykładów, aby model prawidłowo rozpoznawał stan faktyczny?
Rekomendacja do konsultacji	Przyjąć powiązanie definicyjne oraz dołączyć urzędowe źródło. Odnotować uzupełnienie materiału względem pierwotnej próby; nie oznacza to jeszcze publikacji w aplikacji.
Uwagi Pawła	

6. Osoba najbliższa a bliskie stosunki i zależność

Propozycja ON-P02 · oczekuje na decyzję operatora

Propozycja	Zachować osobno pogląd autora komentarza o bliskoźnaczności określeń użytych w art. 27 pkt 3, 5 i 6 KERP. Powiązać go z tymi postanowieniami, bez zastępowania nim definicji osoby najbliższej.
Źródło i status	S2: komentarz roboczy do art. 27, lustro w. 391 i 393. S1: art. 5 pkt 7 oraz art. 27 pkt 1, 3, 5 i 6 KERP. Komentarz zawiera ocenę autora; dokument oznaczono jako przeznaczony do korekty autorskiej.
Cytaty	„Wydaje się jednak, że są to pojęcia na tyle bliskoźnaczne, a także że brak jest argumentów o charakterze funkcjonalnym, aby różnicować zakresy relacji bliskości lub zależności w odniesieniu do omawianych przypadków.” S2, w. 391; pogląd autora o określeniach z art. 27 pkt 3, 5 i 6 „Względy funkcjonalne uzasadniają natomiast odmienne rozumienie użytego w pkt 1 pojęcia udziału w sprawie oraz znajdującego się w pkt 3 pojęcia udziału w rozstrzygnięciu sprawy.” S2, w. 393; ten sam autor wyraźnie odróżnia inne przesłanki „osoba najbliższa albo z jakichkolwiek przyczyn pozostająca w stosunku zależności z radcą prawnym brała lub bierze udział w rozstrzygnięciu sprawy” S1, art. 27 pkt 3
Moje rozumienie ocena Astry	Rozumiem propozycję jako zapis argumentu za funkcjonalnym zbliżeniem zakresów w określonym miejscu KERP. Autor najpierw przypomina wiążące definicje, a następnie przedstawia pogląd interpretacyjny. Przyjęcie tego poglądu jako materiału w bazie nie jest jeszcze decyzją, aby we wszystkich punktach traktować najbliższość, bliskość i zależność identycznie.
Skutek przyjęcia	Model otrzyma pogląd autora przy analizie właściwego punktu art. 27. Zachowa jednak osobno rodzaj relacji i pozostałe przesłanki, np. udział w rozstrzygnięciu sprawy albo pomoc stronie przeciwnej. Ewentualne rozszerzenie zakresu konkretnego zakazu wymaga wyraźnej oceny Pawła. Zapis nie będzie przenoszony automatycznie na inne przepisy.
Pytanie do Pawła	Czy chodzi o pełne zrównanie zakresów tych relacji w pkt 3, 5 i 6, czy o wspólny argument funkcjonalny przy zachowaniu różnic? Jakie przykłady pokażą dopuszczalną granicę tego rozumowania?
Rekomendacja do konsultacji	Przyjąć jako pogląd komentatorski do dyskusji. Przed zastosowaniem jako reguły doprecyzować, które różnice zachowujemy i dlaczego.
Uwagi Pawła	

7. Pomoc rodzinie i rozbieżne oznaczenie przepisu

Propozycja ON-P03 · oczekuje na decyzję operatora

Propozycja	Zachować przypadek oznaczony WO–87/21 jako trop dotyczący pomocy osobom bliskim. Oddzielić treść wtórnego omówienia od stanowiska sądu i wyjaśnić rozbieżność: § 1 w wyborze orzeczeń oraz § 11 w odesłaniu KERP.
Źródło i status	S4: wybór orzeczeń, WO–87/21, lustro w. 112. S6: wtórne opracowanie aplikacji, w. 185–189. S1: art. 5 pkt 7 KERP. S7: art. 115 § 1 i § 11 k.k., s. 53–54. Oryginał orzeczenia i przypisanie wypowiedzi [DO WERYFIKACJI PRZEZ RADCĘ].
Cytaty	„KERP nie zakazuje wprost pomocy na rzecz członków rodziny, lecz musi być ona świadczona z poszanowaniem reguł kodeksu.” S6, w. 189; teza wtórnego opracowania „Definicję osoby najbliższej zawiera x bowiem przepis art. 115 § 1 k.k.” S4, w. 112; zapis dosłowny, z pozostawionym „x” i oznaczeniem § 1 „Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.” S7, art. 115 § 1 k.k., s. 53; urzędowy tekst kontrolny „Osobą najbliższą jest małżonek” S7, początek art. 115 § 11 k.k., s. 54; pełny katalog w zagadnieniu 5
Moje rozumienie ocena Astry	Kontrola publikacji urzędowej potwierdza, że definicja jest w § 11, a § 1 dotyczy innego pojęcia. Nie ustalono, na którym etapie powstała pomyłka w wyborze. Sam opis sprawy łączy więzi rodzinne, wcześniejszą obsługę, osobisty interes radcy i niezależność; nie daje podstaw do sprowadzenia wyniku do samego pokrewieństwa lub powinowactwa.
Skutek przyjęcia	Baza zachowa oryginalny zapis wyboru oraz osobną uwagę o prawidłowym odesłaniu. Nie przypisze pomyłki sądowi bez sprawdzenia orzeczenia. Przypadek pozostanie materiałem do weryfikacji, a nie automatycznym zakazem pomocy rodzinie. Po pozyskaniu oryginału trzeba wyodrębnić autorów wypowiedzi i przesłanki rzeczywiście istotne dla rozstrzygnięcia.
Pytanie do Pawła	Czy dostępny jest pełny tekst orzeczenia? Które okoliczności stanowiły podstawę oceny: wcześniejsza obsługa, relacje rodzinne, osobisty interes radcy czy ich połączenie? Jak ująć przykład, aby nie stworzyć nadmiernie szerokiego zakazu?
Rekomendacja do konsultacji	Przyjąć rejestrację tropu i rozbieżności. Zatwierdzenie tezy przypisywanej sądowi pozostawić do czasu sprawdzenia oryginału.
Uwagi Pawła	

Źródła i zakres sprawdzenia

S1	Kodeks Etyki Radcy Prawnego Lokalny plik Kodeks-Etyki-Radcy-Prawnego.md. Przytoczone art. 5 pkt 4 i 7 oraz art. 27–30 porównano 24.09.2026 z publikacją KIRP. W PDF KIRP: art. 5 na s. 6, art. 27–28 na s. 11, dalszy ciąg art. 29 i art. 30 na s. 12. Publikacja urzędowa online
S2	P. Skuczyński, komentarz roboczy Dział III Rozdział 2 Zajęcia niedopuszczalne oraz konflikt interesów_P. Skuczynski_do korekty autorskiej.docx. Wersja do korekty autorskiej, zawierająca zmiany rejestrowane. Cytowane fragmenty porównano z lokalnym DOCX. Wiersze odnoszą się do lustra wskazanego w manifestie próby.
S3	P. Skuczyński, poradnik Konflikt interesów. Standardy – badanie – zarządzanie. Poradnik i rekomendacje dla radców prawnych. Plik: Konflikt interesów_16-08-2025 + PS.pdf. Cytowane strony 9–10 oraz pomocniczo s. 18; numeracja PDF odpowiada tu drukowanej.
S4	Wybór fragmentów orzeczeń WSD Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z lat 2020-2025 w sprawach konfliktu interesów v. 17.09.docx. Dostępny dokument wyboru, nie pełne oryginały orzeczeń. Akapity DOCX liczone od 1. Numery wierszy odnoszą się do lustra z manifestu.
S5	Robocza karta pojęcia aplikacja/backend/app/adapters/prompts/glossary/01-sprawa-ta-sama-zwiazana.md. Istniejący materiał roboczy aplikacji. Cytaty z tej karty pokazują przedmiot proponowanej korekty, nie stanowią potwierdzenia prawidłowości jej tez.
S6	Wtórne opracowanie orzeczeń w aplikacji aplikacja/docs/legal/Orzecznictwo-WSD-konflikt-interesow.md. Materiał zawiera zastrzeżenie roboczej ekstrakcji. Odrębny od dokumentu S4 i od oryginałów orzeczeń.
S7	Kodeks karny, publikacja ELI Tekst ujednolicony: Dz.U. 2025 poz. 383 ze zmianami; data opracowania w PDF 28.08.2026. Sprawdzono 24.09.2026 art. 115 § 1 (s. 53) i § 11 (s. 54). To uzupełnienie weryfikacji względem próby, której manifest nie zawierał samodzielnego tekstu k.k. Publikacja urzędowa online

Czego nie ustalono

Nie sprawdzono pełnych oryginałów przywołanych orzeczeń ani pełnego kontekstu przytoczonego poglądu SN. Nie ustalono ogólnego momentu ustania relacji z klientem, pełnych granic kryteriów związku spraw ani dopuszczalnego zakresu zrównania pojęć bliskości i zależności. Konkretnie pytania zamieszczono przy propozycjach.

Jak czytać cytaty

Cudzysłowy oznaczają dosłowne fragmenty wskazanych materiałów. Ujednolicono wyłącznie techniczne odstępny i podziały wierszy. Krótkie cytaty są wycinkami, a nie pełnymi uzasadnieniami. Przy błędzie odesłania zachowano zapis źródła. Wiersze luster służą odnalezieniu fragmentu, nie zastępują artykułu, nagłówka orzeczenia lub strony.

Znaczenie konsultacji

Robocze rozumienie i rekomendacje w tabelach są opracowaniem Astry. Dwie Luny sprawdziły cytaty i ich pochodzenie; końcowy dobór i ocenę wykonała Astra. Uwagi Pawła mają posłużyć doprecyzowaniu propozycji. Ich przyjęcie do obowiązującej bazy wymaga odrębnie zapisanej decyzji operatora. Tabela nie potwierdza wdrożenia w aplikacji.

Terminy i status

Nie wskazano terminu konsultacji. Wszystkie siedem propozycji zachowuje status OCZEKUJE. Materiał roboczy do weryfikacji przez radcę prawnego; nie stanowi opinii prawnej.